

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

Con nuestra tradicional afirmación de Fe, Esperanza y Libertad, declaramos el:



REGLAMENTO INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN, GOBERNABILIDAD, AUTONOMÍA, DE LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA

El Reglamento Interno fue construido por el Consejo Comunitario que tuvo como aliados estratégicos a: el Proceso de Comunidades Negras PCN,, Rights Resources RRI, RRG en la marco de la Alianza para los Pueblos, la Naturaleza, y el Clima en los Andes tropicales; la Pastoral Social de Guaviare, el Secretariado Nacional de Pastoral Social en el marco del Programa Global: Nuestra Amazonía, Territorio de Vida y al Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania a través de Cáritas Alemana.

PREÁMBULO.

La Ley 70/93 y el artículo 3°. Del Decreto 1745 de 1995, establece que una **“Comunidad Negra”**, podrá constituirse como **“CONSEJO COMUNITARIO”** y que como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las tierras de comunidades negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen, como del presente reglamento interno

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

Contenido

PREÁMBULO.....	1
CAPÍTULO I.....	5
DEL NOMBRE- NATURALEZA JURÍDICA- OBJETO, OBJETIVO Y DOMICILIO.....	5
ARTÍCULO 1º-. NOMBRE Y NATURALEZA JURÍDICA.	5
NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA.....	5
ARTÍCULO 3º-DOMICILIO.	5
ARTÍCULO 4º-: OBJETIVO:	5
CAPÍTULO II.....	6
MISIÓN Y LA VISIÓN.....	6
ARTÍCULO 5: MISIÓN	6
ARTÍCULO 6: LA VISIÓN.	6
CAPÍTULO III.....	6
DE LOS PRINCIPIOS.....	6
ARTÍCULO 7: “LA AFIRMACIÓN DEL SER (El Derecho a SER NEGROS, a SER COMUNIDADES NEGRAS).....	6
ARTÍCULO 8: “DERECHO A UN ESPACIO PARA SER (Derecho al Territorio).....	7
ARTÍCULO 9. “DERECHO AL EJERCICIO DEL SER (Autonomía, Organización y Participación.).....	7
ARTÍCULO 11. SOMOS PARTE DE LA LUCHA DEL PUEBLO NEGRO EN EL....	8
ARTÍCULO 12. LA IDENTIDAD.....	8
ARTÍCULO 13. EL TERRITORIO.....	8
ARTÍCULO 14. EL BIENESTAR COLECTIVO.....	8
ARTÍCULO 15. SOLIDARIDAD.	8
ARTÍCULO 16. DE REPARACIÓN HISTÓRICA.....	9
ARTÍCULO 17. JUSTICIA Y SOLIDARIDAD.....	9
ARTÍCULO 18. PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN.	9
ARTÍCULO 19. PARTICIPACIÓN POLÍTICA.	9
ARTÍCULO 20. CONVIVENCIA PACÍFICA Y NO VIOLENCIA.....	10
CAPÍTULO IV	10
DE LOS LÍMITES.....	10
ARTÍCULO 21. LÍMITES POLÍTICOS ADMINISTRATIVOS.....	10
ARTÍCULO 22. DE LAS COMUNIDADES Y DE SUS HABITANTES.	10
CAPÍTULO V	11
DE LOS ESPACIOS FÍSICOS Y SIMBÓLICOS.....	11

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

ARTÍCULO 25. DEL NACIMIENTO Y VÍNCULO CON EL TERRITORIO.....	11
ARTÍCULO 26. DE LOS VALORES SAGRADOS Y RELACIÓN MÍTICA CON LA MUERTE.....	11
ARTÍCULO 27. DE LAS FIESTAS SAGRADAS.....	12
ARTÍCULO 28. DE LAS FIESTAS CÍVICAS.....	12
ARTÍCULO 29. DE NUESTROS HEROES NEGROS.	12
ARTÍCULO 30. DE NUESTROS LÍDERES Y LIDERESAS.....	12
CAPITULO VI.....	12
DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN y ADMINISTRACIÓN	12
ARTÍCULO 31. DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS.	13
ARTÍCULO 32. DE LA JERARQUÍA DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS.....	13
ARTÍCULO 33. DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LOS CONSEJOSCOMUNITARIOS.	13
ARTÍCULO 34. MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL.	14
ARTÍCULO 35. DE LAS FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL CONSEJO COMUNITARIO DIEGO LUIS CÓRDOBA.	14
ARTÍCULO 36. DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DIEGO LUIS CÓRDOBA.	15
ARTÍCULO 39. REQUISITOS PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO.	17
ARTÍCULO 40. Funciones de la Junta de Gobierno.....	17
ARTÍCULO 41. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSEJO COMUNITARIO.	18
ARTÍCULO 42. DEL NATIVO.....	19
ARTÍCULO 43. DEL COLONO.....	19
ARTÍCULO 44. DEL FORÁNEO.....	19
ARTÍCULO 45. DEL VISITANTE.....	20
ARTÍCULO 46. DE LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL...20	
ARTÍCULO 47. DE LAS REUNIONES ORDINARIAS.....	20
ARTÍCULO 48. DE LAS REUNIONES EXTRAORDINARIAS.....	20
ARTÍCULO 49. DEL QUÓRUM.	20
ARTÍCULO 50. DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARÍA DE LAS ASAMBLEAS GENERALES.	21
ARTÍCULO 51. DE LAS CONVOCATORIAS A ELECCIONES.....	21
ARTÍCULO 52. DE LAS ACTAS Y SU ARCHIVO.....	21
CAPITULO VII	22

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

DE LA OCUPACIÓN, SUS FORMAS DE USO Y MANEJO DEL TERRITORIO.....	22
ARTÍCULO 53. DEL USO Y MANEJO DEL TERRITORIO.....	22
CAPÍTULO VIII	23
DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DE AUTOPROTECCIÓN.....	23
ARTÍCULO 54. ORGANISMO DE ANALISIS.....	23
ARTÍCULO 55. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA.....	23
ARTÍCULO 56. PROTECCION.....	23
ARTÍCULO 57. PROTECCION	23
ARTÍCULO 58. AUTOPROTECCION.....	23
ARTÍCULO 59. COMITÉ DE ANLISIS.....	24
ARTÍCULO 60. De las emergencias sanitarias.....	24
ARTÍCULO 61. De la Guardia Cimarrona.....	24
ARTÍCULO 62. COORDINADOR GUARDIA CIMARRONA	24
ARTÍCULO 63. PROTOCOLO GUARDIA CIMARRONA.....	24
ARTÍCULO 64. De la protección económica.....	25
ARTÍCULO 65. PROTOCOLO DE RELACIONAMIENTO.....	25
ARTÍCULO 66. RIESGO ACTIVIDAD ECONOMICA.....	25
ARTÍCULO 67. De la protección espiritual.....	25
ARTÍCULO 68. De los detenidos y/o sancionados con jurisdicción propia.....	25
CAPÍTULO IX.....	26
DEL DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE.....	26
ARTICULO 69: DE LOS DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA.....	26
ARTICULO 70: DE LA ETNOEDUCACIÓN.....	26
ARTICULO 71: DE LA INCLUSIÓN DE GÉNERO.....	27
ARTICULO 72°: ESTRATEGIAS DE PROTECCION A LA SALUD MENTAL	28
CAPITULO X.....	28
DE LAS FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS.....	28
ARTÍCULO 73. Las decisiones del Comité Disciplinario y /o Consejo de Mayores, Consejo de Ética o quien haga sus veces, deberán estar debidamente motivadas...	29
ARTÍCULO 74. DE LAS SANCIONES QUE PUEDEN IMPONER LAS AUTORIDADES DEL CONSEJO COMUNITARIO POR EL COMETIMIENTO DE UNA FALTA DISCIPLINARIA POR PARTE DE LOS MIEMBROS.....	29

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

CAPÍTULO I

DEL NOMBRE- NATURALEZA JURÍDICA- OBJETO, OBJETIVO Y DOMICILIO.

ARTÍCULO 1º.- NOMBRE Y NATURALEZA JURÍDICA.

La Organización se denomina “CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS Diego LUIS CÓRDOBA (COCODILUCO)”, como un reconocimiento a la actividad organizativa y política que este personaje desarrolló en favor de las reivindicaciones. Su naturaleza, es de una entidad del derecho complejo (privado, público y comunitario) constituida por las Leyes 70 de 1993, 21 de 1991 y los decretos, en especial el Reglamentario 1745 de 1995, como un CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, sin ánimo de lucro, pluralista, de proyección política, étnica y sociocultural y comunitaria.

ARTÍCULO 2º.-: OBJETO: EL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA.

Es una organización étnica, que propende por la conservación, uso, aprovechamiento, manejo sostenible de los recursos naturales y culturales de la nación, su riqueza, bienes y servicios socio ambientales del territorio ancestral, con visión bio-regional y eco nacional, para el bienestar de las presentes y futuras generaciones, a través del fortalecimiento de capacidades, la promoción de la organización social y política, la creación, el fortalecimiento de alianzas estratégicas, de identidades y de ciudadanía; el respeto por los Derechos Humanos, la convivencia pacífica, la paz y la tolerancia, para alcanzar el etnodesarrollo desde las perspectiva de la comunidad Afro, raizal y palenquera.

ARTÍCULO 3º-DOMICILIO.

El Domicilio del **Consejo Comunitario de COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA**, tiene su domicilio en el municipio de Miraflores, Departamento del Guaviare.

ARTÍCULO 4º.-: OBJETIVO:

El Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba tiene por objetivo:

La defensa de los Derechos Humanos

Defender los derechos como comunidades negras en su área de influencia y por fuera de ella.

Articular con otras dinámicas organizativas en la defensa de los derechos como pueblo afrodescendiente.

Promover el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Impulsar iniciativas de aprovechamiento productivo en los aspectos pecuarios, pesqueros y de recolección con técnicas ancestrales y artesanales, y de avanzada tecnología, entre otros.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

Propiciar la participación comunitaria para mejorar la calidad de vida de los moradores con los planes y programas de ordenamiento y manejo ambiental del territorio, y de etnodesarrollo.

Promover las políticas de fortalecimiento organizativo, social, económico, cultural y étnico territorial.

Promover la investigación aplicada frente al poblamiento; historia, cultura.

Promover acciones que conduzcan a los renacientes a conocer su propia historia la sectorial y la nacional para que construyan su proyecto de vida.

Propiciar escenarios que favorezcan la organización y participación político-electoral.

CAPÍTULO II

MISIÓN Y LA VISIÓN

ARTÍCULO 5: MISIÓN

El **Consejo Comunitario DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA**, busca mejorar las condiciones de vida y la dignidad humana, mediante el incremento de niveles de bienestar y satisfacción de necesidades básicas colectivas e individuales. Su misión fundamentalmente obedece a la estricta observancia de sus principios.

ARTÍCULO 6: LA VISIÓN.

Las comunidades Afrodescendientes del Consejo Comunitario DIEGO LUIS CÓRDOBA, creemos en la “La palabra empeñada”, nos comprometemos como pueblo, al aprovechamiento, uso y manejo del territorio de manera responsable, sostenible con el medio natural y cultural, pensando en heredarles a las futuras generaciones un territorio con riqueza natural, territorial y cultural, donde los beneficios colectivos, están por encima del interés particular. Con unos troncos familiares, donde la solidaridad en la búsqueda de la salud, la educación, la vivienda, el transporte, los sistemas de producción, la cultura, la espiritualidad, la recreación, el deporte, la organización, la tenencia de la tierra, la vivienda, el orden social, el aprovechamiento comercial y productivo, sean desde la perspectiva étnica, regulados y valorados por todos sus integrantes, y el autoabastecimiento, los principios, valores éticos, étnicos y la convivencia pacífica, sea la constante que nos caracterice.

CAPÍTULO III.

DE LOS PRINCIPIOS.

ARTÍCULO 7: “LA AFIRMACIÓN DEL SER (El Derecho a SER NEGROS, a SER COMUNIDADES NEGRAS).

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

Entendemos el SER NEGR@S, desde el punto de vista de nuestra lógica cultural, de nuestra manera particular de ver el mundo, de nuestra visión de la vida en todas sus expresiones ecológicas, sociales, económicas y políticas. Una lógica que está en contradicción y lucha contra la ideología dominante que nos explota, avasalla, invisibiliza, y anula y que nos coloca en una situación de subordinación y discriminación como personas y como grupo étnico.

ARTÍCULO 8:. “DERECHO A UN ESPACIO PARA SER (Derecho al Territorio).

El desarrollo y la re-creación de nuestra visión cultural, requiere como espacio vital el territorio. No podremos SER, si no tenemos el espacio para vivir de acuerdo a lo que pensamos y queremos como forma de vida. De ahí que nuestra visión de territorio sea la visión de hábitat, es decir, el espacio donde el hombre negro y la mujer negra desarrollan colectivamente su SER, en armonía con la naturaleza.

Este principio reafirma nuestro derecho a tener un territorio, como el espacio donde desarrollamos nuestra vida comunitaria, familiar y personal, desde nuestras propias lógicas y tradiciones.



ARTÍCULO 9. “DERECHO AL EJERCICIO DEL SER (Autonomía, Organización y Participación.).

Esta autonomía se entiende en relación con la sociedad dominante, frente a los partidos políticos, movimientos sociales y otros grupos étnicos, partiendo de nuestra lógica cultural, de lo que somos como pueblo negro; entendida así, internamente somos autónomos en lo político y es nuestra aspiración ser autónomos en relación con el Estado Colombiano.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

ARTÍCULO 10. “DERECHO A UNA VISIÓN PROPIA DE FUTURO (Construcción de una perspectiva propia de futuro).

Se trata de construir una visión propia de desarrollo ecológico, económico y social, partiendo de nuestra visión cultural, de nuestras formas (SISTEMA) tradicionales de producción y de nuestras formas tradicionales de organización social. A lo largo de la historia, esta sociedad nos ha impuesto su visión de desarrollo que corresponde a otros intereses y visiones.

ARTÍCULO 11. **SOMOS PARTE DE LA LUCHA DEL PUEBLO NEGRO EN EL MUNDO.**

Somos parte de las luchas que desarrollan los pueblos negros en el mundo por la conquista de sus derechos. Al mismo tiempo, desde sus particularidades étnicas, el Proceso de Comunidades Negras aportará a la lucha conjunta, con los sectores que propenden por la construcción de un proyecto de vida alternativo.

ARTÍCULO 12. **LA IDENTIDAD.**

Es la conciencia de nuestro origen y del proceso de construcción social, económica, política y cultural que nos hace posible; es también el rescate de nuestra memoria desde la trata transatlántica, incluso antes, la esclavización y la resistencia de nuestros mayores. Es la conciencia plena de nuestra singularidad como pueblo, desde la cual actuamos y nos relacionamos con el conjunto de la sociedad colombiana y del mundo, para la construcción de una sociedad más justa, en la que se respeten los derechos y la dignidad de todas y todos.

ARTÍCULO 13. **EL TERRITORIO.**

Es la base de la construcción de la autonomía de nuestras comunidades. Es el espacio en el cual se crea y recrea nuestra identidad cultural, tanto en lo urbano como en lo rural. El espacio, así entendido, requiere garantías de calidad ambiental, social, política, económica, acordes con nuestra cosmovisión cultural.

ARTÍCULO 14. **EL BIENESTAR COLECTIVO.**

Como vector de derechos, tiene que ver con la vivencia y la vigencia de nuestros derechos étnicos y colectivos reconocidos política y jurídicamente, los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos, con la posibilidad de ganar otros derechos aún no reconocidos.

ARTÍCULO 15. **SOLIDARIDAD.**

Seremos solidarios con las luchas de los pueblos en resistencia.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

ARTÍCULO 16. DE REPARACIÓN HISTÓRICA.

Siendo las víctimas de un crimen de lesa humanidad por la trata esclavista y sus secuelas en nuestras condiciones de vida, trabajamos por una reparación de este tipo, que implica el reconocimiento tanto de las afectaciones históricas de la esclavización de nuestros ancestros y del conflicto interno en Colombia, así como del despojo de territorios propios por parte de las élites, lo que ha implicado desplazamiento y pérdida de territorios ancestrales.

ARTÍCULO 17. JUSTICIA Y SOLIDARIDAD.

Históricamente, han sido los enclaves en que se han fundamentado nuestros ancestros, para establecer lazos de unidad y acompañamiento en los sucesos familiares y en situaciones adversas. Para recuperar el equilibrio perdido, que se manifiesta en la desarmonización del ser, producto de las relaciones cotidianas de los troncos familiares y comunidades; cuyo patrón de aplicación de normas y control social tradicional han ido perdiendo vigencia desde lo mítico y, por ello, para establecer nuevamente la armonización, tanto el análisis de la posible falta, como su correspondiente corrección, tendrán como referente nuestro marco cultural y la capacidad de discernir de las autoridades tradicionales. En ningún estado se permite la impunidad o el desacato.

ARTÍCULO 18. PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN.

Son los criterios y lineamientos de obligatorio cumplimiento, en que se enmarcan todos los planes, proyectos y servicios de intervención sobre el entorno sociocultural o ambiental en el territorio colectivo y ancestral, evitando erosionar la vida cultural de la comunidad afro descendiente o causar impactos negativos sobre el medio ambiente y los recursos naturales, que por décadas hemos conservado las comunidades, en consecuencia, proteger los valores culturales, económicos, míticos, políticos, sociales, etnoeducativos, naturales es una prioridad para la conservación de la vida de generaciones futuras y de la nuestra.

ARTÍCULO 19. PARTICIPACIÓN POLÍTICA.

Se ejercerá en todo el territorio, el libre derecho a decidir, a elegir y ser elegido, garantizando las condiciones y las oportunidades a todos por igual de manifestar su voluntad; en los casos de delegación a otros niveles, se difundirá e informará a las autoridades étnicas para que con los mecanismos de consulta, se proceda a tales representaciones; en las situaciones de interés colectivo, se validará como medios definidores, el mecanismo de consenso, respaldados en actas comunitarias y los mandatos colectivos negros, son actos administrativos propios, que serán promulgados y difundidos para que la voluntad del pueblo se cumpla en todo el territorio colectivo, inspirados en los criterios de favorabilidad equitativa en la participación de género y generación.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

PARÁGRAFO: Los avales otorgados por el Consejo Comunitario, para la participación en política a cargos de elección popular, dirigidos a instituciones privadas o instituciones públicas, deberán contar con el respaldo de la mayoría calificada de la Asamblea General. Uno de los criterios principales para otorgar dicho aval, será el compromiso del candidato postulado en trabajar en pro de la comunidad, sus luchas, cosmovisión y Plan de Buen Vivir, además de los acuerdos pactados entre la Asamblea General y/o sus delegados y dicho postulante.

ARTÍCULO 20. CONVIVENCIA PACÍFICA Y NO VIOLENCIA.

Exaltamos la voluntad de nuestros ancestros de resolver sus conflictos de manera dialogada y conciliadora, actitud que sus descendientes retomamos para avanzar en la armonía espiritual, emocional, física y social entre pueblos, familias y personas, el cual será ejercida por sus moradores y autoridades propias, quienes harán de amigables componedores, con la ayuda del Consejo de Mayores y la Guardia Cimarrona. Afirmamos la no violencia, como un principio fundamental, a través del cual nos negamos como pueblo y comunidad a formar parte del conflicto armado del país; dignos herederos de nuestros ancestros, somos una comunidad pacífica, que nos resistimos a desaparecer como grupo cultural, y en esa constante lucha por la defensa de nuestros derechos étnicos, el territorio ancestral y el ejercicio autónomo de gobernabilidad y soberanía alimentaria, nos declaramos fuera de todo conflicto, venga de donde venga.

CAPÍTULO IV DE LOS LÍMITES

ARTÍCULO 21. LÍMITES POLÍTICOS ADMINISTRATIVOS.

El territorio ancestral de Comunidades negras del Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba comprende los enmarcados en las veredas de Mandú, Charco Verde, Caño La Cumbre, Barranquillita, Caño Tigre, del Municipio de Miraflores, Departamento del Guaviare.

ARTÍCULO 22. DE LAS COMUNIDADES Y DE SUS HABITANTES.

EL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS **CÓRDOBA**, reconoce a todos los habitantes de la jurisdicción como parte del Consejo Comunitario, con derechos y responsabilidades; y para sus efectos gozarán de todos los derechos culturales, económicos, políticos, sociales y territoriales de la comunidad afrodescendiente, **PARÁGRAFO:** reconoce a cada una de las personas y troncos familiares afro descendientes que residan en el territorio, y también reconoce a las personas nativas que por necesidad de salud, educación, trabajo, migraciones y desplazamiento forzado, hayan tenido que salir temporalmente de las comunidades a otras localidades fuera del territorio, éstos seguirán afirmando sus derechos étnicos, siempre y cuando se encuentren inscritas en el libro de registro del censo del consejo comunitario y continúen estableciendo una relación directa e indirecta con su territorio y

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

por ende con sus troncos familiares.

CAPÍTULO V DE LOS ESPACIOS FÍSICOS Y SIMBÓLICOS

ARTÍCULO 23. DE LAS CONSIDERACIONES HISTÓRICA.

Los habitantes del Territorio, reconocen su historia contada de ls mayores, que los primeros afro descendientes huyendo de la esclavización, formaron palenques en la parte selvática, riveras de los ríos, partes de alta y media montaña y que, continuando con las tradiciones culturales, pecuarias y mineras heredadas de sus ancestros, luego organizaron sus familias, fundaron sus poblados y caseríos en forma lineal a lo largo de estos ríos, y establecieron una ocupación ancestral e histórica sobre el Territorio con sus prácticas tradicionales de producción, que nos han permitido desarrollar nuestro propio proyecto de vida desde el pensamiento e identidad.

ARTÍCULO 24. DE LA RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA.

Han sido muchos los mayores que han muerto legando en sus descendientes el saber y conocimiento tradicional; herederos sin conocer aspectos históricos que lo reafirma como negro, raizal, afro o palenquero y le establece vínculos importantes con el territorio y su cultura. Por eso, reafirmamos que es una prioridad que la memoria histórica, de la narrativa y de los espacios simbólicos y referentes cotidianos como pueblo y como tronco familiar, sea reconstruida por todos.

ARTÍCULO 25. DEL NACIMIENTO Y VÍNCULO CON EL TERRITORIO.

Históricamente, nuestros ancestros han venido ejerciendo la práctica cultural de recibir afecto y armonización de nuestros agentes tradicionales de Salud con bejucos y plantas, sin ningún proceso químico de transformación; ayudados por rezos, sobijos, infusiones, alegorías, etc. ésta acción, como la de ligar a los recién nacidos, es la primera práctica espiritual que realizamos en nuestros territorios frente al milagro del nacimiento del afrodescendiente; para los troncos familiares, es un rito ancestral de bienvenida desde lo nuestro, que lo relaciona con la tierra y sus recursos. Afirmamos y validamos nuestro sistema de creencias y valores, con la libre práctica de obligar a cada afrodescendiente que nazca, con la tierra y el espíritu vegetal, mineral o animal que sus padres escojan. Este vínculo con el territorio lo hemos venido haciendo por respeto y agradecimiento a la vida que empieza. Afirmamos y validamos el agua del socorro y el corte del ombligo respeto de los ahijados a padrinos y compadres y el deber de orientar al ahijado en el desarrollo de su personalidad.

ARTÍCULO 26. DE LOS VALORES SAGRADOS Y RELACIÓN MÍTICA CON LA MUERTE.

Los cementerios, se constituyen para el territorio, en patrimonio y bien cultural ancestral, donde descansa el cuerpo de nuestros parientes y amigos como expresión

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

de la vida pasada. El velar el cuerpo presente y hacer el novenario, para despedirlo al noveno día, con rito fúnebre y rezos propios de nuestra ancestralidad, orientan y guían el espíritu del difunto hacia la eternidad. Por ello, afirmamos y reivindicamos la práctica cultural de rezar y cantar rito fúnebre para despedir a nuestros muertos, de proteger los cementerios donde descansan, como patrimonio cultural y sitios sagrados de vida y espiritualidad. Invocamos el espíritu de nuestros ancestros, para que ninguna religión, grupo o clero, nos estigmatice, satanice e invisibilice frente a estas acciones.

ARTÍCULO 27. DE LAS FIESTAS SAGRADAS.

Desde la llegada de nuestros ancestros al territorio de las américas, celebramos y festejamos la vida, la muerte, matrimonios, santos, patronos y deidades espirituales, con encuentros comunitarios y familiares, que representan los favores recibidos o las peticiones de sus creyentes. Por eso, nos afirmamos como pueblo, en la práctica de nuestras fiestas sagradas y patronales.

ARTÍCULO 28. DE LAS FIESTAS CÍVICAS.

El día de la constitución como consejo comunitario. El día de la Afrocolombianidad 21 de mayo, el 27 de Agosto Aniversario de la Ley 70 de 1993. Serán de obligatoria conmemoración.

ARTÍCULO 29. DE NUESTROS HEROES NEGROS.

Han sido muchos los ancestros que han luchado y sacrificado sus vidas para defender el derecho negro y aportado al desarrollo del país y del mundo, pero no ha sido reconocido y conocido por sus generaciones posteriores, como **BENKO BIOHÓ, líder Cimarrón**, quien escapó de la opresión esclavista, **DIEGO PRUDENCIO PADILLA, JORGE ELIECER VALLECILLA, MELIDA VALLECILLA, MALCOM X, MARTIN LUTHER KING, NELSON MANDELA, POLONIA CAMPO** entre otros, Afirmamos que son éstos nuestros verdaderos defensores, e invitamos para que se investigue la historia bibliográfica y se difunda las acciones de nuestros héroes negros.

ARTÍCULO 30. DE NUESTROS LÍDERES Y LIDERESAS.

Por aquellos y aquellas que han partido de este mundo dejando huellas por sus luchas en favor de las reivindicaciones del pueblo negro en Colombia, elevaremos plegarias en fechas que la Junta de Gobierno precisen.

CAPITULO VI

DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN y ADMINISTRACIÓN

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE



ARTÍCULO 31. DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS.

En relación con la Ley 70/93 y el ARTÍCULO 3º. Del Decreto 1745 de 1995, establece que una “**Comunidad Negra**”, podrá constituirse como “**CONSEJO COMUNITARIO**” y que como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las tierras de comunidades negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen, como del presente reglamento interno.

ARTÍCULO 32. DE LA JERARQUÍA DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS.

El Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba, será dirigida, administrada, regulada, reglamentada y fiscalizada, dentro de las competencias asignadas en La Ley 70/93, decreto 1745/95, decretos reglamentarios y la de sus propias competencias contempladas en el presente reglamento interno, y por los siguientes **órganos principales**: “**La Asamblea General de Miembros (Comunidad), La Junta Directiva del Consejo, Los Comités de trabajo**”; y además tendrá como órgano de Control un **Revisor Fiscal, Consejo de Mayores**”, este último estará integrado por cinco (5) personas mayores de 60 años de ambos sexos y de distintas comunidades con credibilidad y reconocimiento comunitario, quienes apoyarán las acciones de conciliación de los Comités y de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario, y en general obrará como un órgano consultor de los comités de de la Junta de Gobierno en los casos de su competencia.

ARTÍCULO 33. DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LOS CONSEJOSCOMUNITARIOS.

Para efectos del presente reglamento interno y amparados en el artículo 4º del Decreto 1745/95, La asamblea general, es la máxima autoridad

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

del Consejo Comunitario y está conformada por la totalidad de las personas reconocidas por éste, y de acuerdo con su sistema de derecho propio y registradas en el censo del consejo comunitario.

ARTÍCULO 34. MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL.

Son los miembros, hombres y mujeres nativos y colonos del Consejo Comunitario de las comunidades negras Diego Luis Córdoba, inscritos en el censo poblacional y autotoreconocidos como afros, palenqueros, negros o raizales los nativos que de manera voluntaria se acojan al ordenamiento jurídico nacional y de lo preceptuado en este reglamento Interno.

Para los efectos operativos, La Asamblea General decisoria se integrará de la siguiente manera: 15 delegados por la vereda Barranquillita; 15 delegados por la vereda Caño Tigre; 15 delegados por la vereda Mandu; 15 delegados por la vereda Charco Verde; 15 delegados por la vereda Caño La Cumbre. Quienes ejercerán por un período de tres años.

En estos 15 (quince) representantes se deberá ver reflejada la participación de la mujer, los jóvenes, el sector LGBTIQ+

Autónomamente cada vereda elegirá a sus miembros representantes en los primeros 15 días del mes de noviembre de cada tres años, quienes tendrán en la Asamblea General voz y voto, el resto de la comunidad tendrá voz y no tendrá derecho al voto.

ARTÍCULO 35. DE LAS FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL CONSEJO COMUNITARIO DIEGO LUIS CÓRDOBA.

Nombrar a las personas para que la presidan, las cuales deberán ser distintas a las de la Junta de Gobierno.

1. Nombrar las personas que la presidan, las cuales deberán ser diferentes a los miembros de la Junta del Consejo Comunitario.
2. Elegir los miembros de la Junta del Consejo Comunitario y revocar su mandato de acuerdo con el reglamento que establezca la Asamblea.
3. Determinar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y disciplinario de la Junta del Consejo Comunitario.
4. Aprobar el reglamento de usos y trasposos del usufructo de las tierras asignadas a los individuos o a las familias, cumpliendo las condiciones previstas en el artículo 7 de la Ley 70 de 1993 y de acuerdo con el sistema de derecho propio de la comunidad.
5. Aprobar o improbar los planes de desarrollo económico, social y cultural que formule la Junta del Consejo Comunitario.
6. Decidir sobre los temas que por mandato del Decreto 1745 de 1995 y los reglamentos internos de la comunidad sean de su competencia.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

7. Aprobar la delimitación de las Tierras de las Comunidades Negras que serán solicitadas en propiedad colectiva, con base en la propuesta formulada por la Junta del Consejo Comunitario.
8. Proponer mecanismos y estrategias de resolución de conflictos de acuerdo con las costumbres tradicionales de la comunidad.
9. Reglamentar y velar por la aplicación de normas del sistema de derecho propio de las comunidades negras.
10. Determinar mecanismos internos que fortalezcan la identidad étnico-cultural y que promuevan la organización comunitaria.
11. Velar por el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales de conformidad con la legislación ambiental y las prácticas tradicionales de producción y demás que garanticen el manejo sustentable de los recursos naturales.
12. Elegir al representante legal de la comunidad, en cuanto persona jurídica.
13. Darse su propio reglamento.

ARTÍCULO 36. DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DIEGO LUIS CÓRDOBA.

La Junta del Consejo Comunitario. La Junta del Consejo Comunitario es la autoridad de dirección, coordinación, ejecución y administración interna de la comunidad que ha conformado un Consejo Comunitario para ejercer las funciones que le atribuye la Ley 70 de 1993, sus decretos reglamentarios y las demás que le asigne el sistema de derecho propio de la comunidad. Sus integrantes son miembros del Consejo Comunitario, elegidos y reconocidos por éste.

ARTÍCULO 37. La Junta Directiva es el órgano de dirección y administración de la Comunidad Afrodescendiente Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba, sujeto a la Asamblea General cuyo mandato se ejecutará. Será elegido por la Asamblea General mediante un sistema de consenso y de no llegar a este, un sistema de votación pública dentro de la Asamblea por mayoría simple. De los asuntos tratados en la Junta directiva se dejará constancia en actas foliadas que serán firmadas por el representante legal y el o la secretaria (o) de la Junta Directiva.

PARÁGRAFO 1°: De acuerdo con el artículo 8° del decreto 1745 de 1995, la Junta del Consejo Comunitario vence el 31 de diciembre de cada tres (3) años.

PARÁGRAFO 2°: La junta directiva de acuerdo con los principios del Consejo Comunitario estará conformada por siete (7) miembros; distribuidos así: representante legal, presidente o palanquero mayor, secretaria (o), Tesorera (o), Fiscal, coordinador de la guardia, representantes del consejo de mayores y

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

representante del comité de mujer, familia y género (cuando este sea conformado, mientras el comité de mujer, familia y género no esté conformado la junta estará integrada por siete (7) miembros, delegados o veedores.

PARÁGRAFO 3º: La Junta Directiva tendrá una reunión ordinaria mensual en el lugar, fecha y hora indicada en la convocatoria; extraordinariamente cuando lo convoque el representante legal o el o la presidente. El quórum mínimo para deliberar será el de la mayoría simple, es decir la mitad más uno, de esta forma harán quórum; esta misma mayoría será requerida para aprobar las decisiones de la junta directiva.

PARÁGRAFO 4º: Las Actas de Elección de la Junta del Consejo Comunitario se presentarán ante el alcalde municipal donde se localice la mayor parte de su territorio, quien la firmará y registrará en un libro que llevará para tal efecto, en un término no mayor de cinco (5) días. Dicha acta constituirá documento suficiente para los efectos de representación legal. La Alcaldía Municipal enviará copia de las actas a los Gobernadores y alcaldes de las entidades territoriales involucradas y a la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior.

La Alcaldía Municipal respectiva resolverá en primera instancia sobre las solicitudes de impugnación de los actos de elección de qué trata el presente artículo, las cuales deberán ser presentadas dentro de los dos (2) meses siguientes a dicha elección. La Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior conocerá en segunda instancia las solicitudes de impugnación y se hará seguimiento a los procedimientos y trámites que sobre esta materia se adelanten ante el tribunal Contencioso Administrativo competente.

ARTÍCULO 38. Elección. La elección de los miembros de la Junta del Consejo Comunitario se hará por consenso. En caso de no darse, se elegirá por mayoría de los asistentes a la Asamblea General del Consejo Comunitario. La elección se llevará a cabo en la primera quincena del mes de diciembre, de la cual se dejará constancia en el acta respectiva.

Sus miembros sólo podrán ser reelegidos por una vez consecutiva.

Parágrafo 1. Las Actas de Elección de la Junta del Consejo Comunitario se presentarán ante el alcalde municipal donde se localice la mayor parte de su territorio, quien la firmará y registrará en un libro que llevará para tal efecto, en un término no mayor de cinco (5) días. Dicha acta constituirá documento suficiente para los efectos de representación legal.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

ARTÍCULO 39. REQUISITOS PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO.

- Pertenecer a la comunidad negra respectiva.
- Ser nativo del territorio de la comunidad para la cual se elige, reconocido por ésta y registrado en el censo interno, o tener residencia permanente por un período no inferior a diez (10) años y haber asumido las prácticas culturales de la misma.
- No estar desempeñando cargos públicos con excepción de la labor docente.
- Ser mayor de edad y ciudadano en ejercicio.

ARTÍCULO 40. Funciones de la Junta de Gobierno.

- Elaborar el informe que debe acompañar la solicitud de titulación, según lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la Ley 70 de 1993.
- Presentar a la Asamblea General del Consejo Comunitario, para su aprobación, la propuesta de delimitación del territorio que será solicitado en titulación colectiva.
- Diligenciar ante autoridades competentes la titulación colectiva de las tierras de la comunidad negra del Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba
- Velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva y por la integridad de los territorios titulados a la comunidad.
- Ejercer el gobierno económico de las Tierras de las Comunidades Negras según sus sistemas de derecho propio y la legislación vigente.
- Delimitar y asignar en usufructo áreas de uso y aprovechamiento individual, familiar y comunitario en el territorio titulado colectivamente, reconociendo las que han venido ocupando tradicionalmente y con base en el reglamento que expida la Asamblea General del Consejo Comunitario.
- Presentar y gestionar planes de desarrollo para su comunidad, previa autorización de la Asamblea General del Consejo Comunitario.
- Crear y conservar el archivo de la comunidad, llevar libros de actas, cuentas y de registro de las áreas asignadas y los cambios que al respecto se realicen; y hacer entrega de esta información a la siguiente Junta del Consejo Comunitario al finalizar su período.
- Presentar a consideración de la Asamblea General del Consejo Comunitario, para su aprobación, el reglamento de administración territorial y manejo de los recursos naturales, y velar por su cumplimiento.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

- Administrar, con base en el reglamento y las normas vigentes, el uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, y concertar la investigación en las Tierras de las Comunidades Negras.
- Presentar, concertar, ejecutar y hacer seguimiento a proyectos y programas con entidades públicas y privadas para el desarrollo económico, social y cultural de su comunidad.
- Hacer de amigables componedores en los conflictos internos, ejercer funciones de conciliación en equidad y aplicar los métodos de control social propios de su tradición cultural.
- Propender por el establecimiento de relaciones de entendimiento intercultural.
- Citar a reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General del Consejo Comunitario.
- Determinar mecanismos de coordinación con las diferentes autoridades, con otras comunidades y con comités y grupos organizados existentes en la comunidad.
- Darse su propio reglamento y establecer las funciones de cada uno de sus miembros.
- Las demás que le fije la Asamblea General del Consejo Comunitario y el reglamento interno.

ARTÍCULO 41. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSEJO COMUNITARIO.

Son funciones del Representante Legal del Consejo Comunitario, entre otras, las siguientes:

- Representar a la comunidad, en cuanto persona jurídica.
- Presentar ante entidad competente, previo aval de la Asamblea General y de la Junta del Consejo Comunitario, la solicitud de titulación colectiva del territorio de la comunidad que representa.
- Presentar, ante la autoridad ambiental competente y ante el Ministerio de Minas y Energía, las solicitudes de aprovechamiento, exploración y explotación de recursos naturales, en beneficio de la comunidad, previa aprobación de la Junta del Consejo Comunitario; exceptuando, los usos por ministerio de la Ley, respecto de los recursos naturales renovables.
- Las demás que le asigne la ley y el reglamento interno.
- Previa aprobación de la Junta del Consejo Comunitario, celebrar convenios o contratos y administrar los beneficios derivados de los mismos.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

ARTÍCULO 42. DEL NATIVO.

Para efectos del presente reglamento interno, se denomina **nativo** a la persona de la Comunidad o grupo étnico negro ancestralmente establecido, que pertenece al tronco familiar de las personas fundadoras del Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba, y conforme a lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 70 de 1993 y gozará de todos los derechos étnicos, económicos, culturales, territoriales, políticos, etc., y del resto de la nacionalidad colombiana.

ARTÍCULO 43. DEL COLONO.

Se denomina colono a la persona o familia afrodescendiente de otra tierra distinta a la del Consejo Comunitario, y para efectos del presente, éste gozará de los derechos culturales, económicos y sociales del nativo, a partir de vivir permanentemente por más de cinco (5) años, en el territorio que corresponde al Consejo Comunitario.

Los derechos territoriales y políticos, sólo le serán reconocidos después de vivir permanentemente en el territorio por más de 10 años, haber adoptado prácticas culturales, que es evidenciada en las expresiones folklóricas, danciería, percusión, gastronomía, cosmogonía y haber establecido una relación armónica con el territorio, la cual será evaluada por sus prácticas tradicionales de producción, por la participación en las formas organizativas ancestrales como el cambio de mano y las mingas y por su relación sostenible con el medio natural y cultural.

En los casos de establecer un vínculo afectivo marital y formar una familia con un nativo; el colono seguirá formando parte de este articulado, hasta cumplir con los requisitos expuestos en este reglamento interno, pero sus descendientes serán categorizados inmediatamente como nativos, por la herencia cultural del miembro nativo del consejo comunitario.

ARTÍCULO 44. DEL FORÁNEO.

Se denomina foráneo, a la persona o familias de otra tierra y cultura distinta a la afrocolombiana, que su permanencia en el territorio lleva más de (5) cinco años y para efectos del presente reglamento interno, éste no pasará a gozar de los derechos políticos, ni territoriales a que tienen derechos las propias comunidades negras, aun permaneciendo en el territorio muchos años. Si un foráneo establece vínculo directo o indirecto con una familia nativa del consejo comunitario, es decir, establece vínculo afectivo marital y forma una familia, no le da derecho a gozar de los beneficios políticos, étnicos y/o territoriales de la población afrodescendiente del consejo, pero deberá cumplir y acatar todos los articulados del presente reglamento interno y establecer una relación armónica con territorio, caso contrario podrá ser separado de la comunidad.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

ARTÍCULO 45. DEL VISITANTE.

Se denomina visitante, a toda persona ajena al territorio que, por motivos comerciales, científicos institucionales, turísticos o de parentesco, o de otro tipo lleguen al territorio y para efectos de la presente reglamentación, no gozarán de los derechos culturales, económicos y sociales a que tienen derecho las comunidades del consejo comunitario.

PARAGRAFO: DEL VISITANTE HONORIFICO: toda persona ajena al territorio, que por más de 5 años de forma continua, ayude, colabore, acompañe, apoye, asesore y vele por los derechos de la comunidad negra y afrodescendiente Diego Luis Córdoba, de manera desinteresada y sin que medie pago por ello, podrá ser inscrita en el libro de miembros del Consejo Comunitario, como miembro honorable; para gozar de dicho nombramiento, deberá contar con el respaldo de la mayoría en Asamblea General, quien decidirá los beneficios, derechos y deberes del mismo.

ARTÍCULO 46. DE LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL CONSEJO COMUNITARIO.

Las reuniones de la Asamblea General serán de dos formas: **reuniones ordinarias anual y reuniones extraordinarias**, cuando sea necesario.

ARTÍCULO 47. DE LAS REUNIONES ORDINARIAS.

Ordinariamente la Asamblea se reunirá cada año, en los primeros 15 del mes de diciembre para la evaluación y seguimiento de la Junta de Gobierno del Consejo y de los Comités del consejo, para aprobar el plan de trabajo anual de la Junta De Gobierno, los Comités y para tratar asuntos de interés general y colectivo.

ARTÍCULO 48. DE LAS REUNIONES EXTRAORDINARIAS.

Las reuniones extraordinarias de la Asamblea general será cuando las necesidades urgentes e imprevistas así lo requieran, y se llevan a cabo en el domicilio principal del consejo comunitario, en fecha y hora que la convocatoria lo señale, donde se incluirá el **orden del día** previsto para la reunión extraordinaria, convocada por el secretario y representante legal, o por el revisor fiscal o por el 20% de los integrantes de la asamblea general del total de los inscritos en el censo interno del consejo comunitario.

ARTÍCULO 49. DEL QUÓRUM.

El quórum mínimo para sesionar con carácter decisorio la asamblea general será la mitad más uno de los miembros delegatarios. En el evento de no existir quórum en la fecha y hora convocada, los asistentes podrán fijar nueva fecha y hora para nueva asamblea, la cual sesionará con la tercera parte de los miembros delegatarios. Habrá **quórum** deliberatorio para las reuniones ordinarias o extraordinarias de asamblea general, con cualquier número de miembros presentes. Las decisiones se tomarán

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

preferiblemente por **CONSENSO**; pero de no lograrse por este procedimiento, se tomará por la mayoría simple de los votos presentes.

ARTÍCULO 50. DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARÍA DE LAS ASAMBLEAS GENERALES.

Las asambleas generales serán **presididas** por una persona elegida por la misma, la cual será diferente a los miembros de la Junta De Gobierno del Consejo Comunitario; es decir, por un presidente Ad hoc. El secretario de la Asamblea General será el secretario de la Junta de Gobierno.

ARTÍCULO 51. DE LAS CONVOCATORIAS A ELECCIONES.

La asamblea de **Elección de Junta Directiva** del Consejo Comunitario, serán convocadas por la junta Directiva del Consejo Comunitario vigente, pero si éste no lo hiciere oportunamente, lo hará la tercera parte de los miembros de la Asamblea General, mayores de edad inscritos en el censo interno del consejo o en su efecto lo podrá hacer la mitad más uno o en su representación los coordinadores de los Comités locales, para efectos de la convocatoria y fijación de la asamblea general, de acuerdo con el derecho propio y lo establecido en el presente reglamento interno.

PARÁGRAFO 1: Los convocantes emplazarán y fijarán un primer edicto en los sitios públicos y visibles de las comunidades que integran el consejo comunitario, fijando fecha, lugar, hora y localidad de elección, como del cierre para la inscripción de candidatos a la Junta Directiva. Las convocatorias deberán hacerse con un mínimo de treinta (30) días de anticipación a la elección de Junta Directiva. Se fijará y emplaza un segundo edicto mínimo con quince días de anticipación a la elección de la Junta Directiva, en las mismas condiciones del primer edicto, donde se fijen los nombres, localidad y cargo de los candidatos postulados e inscritos.

PARÁGRAFO 2: Para el cargo de Representante legal de la junta directiva del consejo comunitario, los candidatos presentarán una propuesta de trabajo o programa de gobierno de acuerdo al derecho propio.

ARTÍCULO 52. DE LAS ACTAS Y SU ARCHIVO.

De todas las reuniones, deliberaciones, decisiones, elecciones y demás actos de la asamblea general del consejo comunitario, se realizarán actas de asambleas y se dejará constancia en el libro de actas que firmarán el o la presidente y el o la Secretaria de la Asamblea. **PARÁGRAFO:** En todos los casos, las actas serán numeradas consecutivamente en orden ascendente y archivadas en un libro de archivo de actas, de manera cronológica y en orden ascendente de que fueron numeradas. Las actas serán leídas y aprobadas después de cada asamblea, previas correcciones o modificaciones a la misma, en caso de presentarse objeciones.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

CAPITULO VII DE LA OCUPACIÓN, SUS FORMAS DE USO Y MANEJO DEL TERRITORIO



ARTÍCULO 53. DEL USO Y MANEJO DEL TERRITORIO.

En concordancia con el ARTÍCULO 19 de la Ley 70 de 1993, las prácticas tradicionales de producción que se ejerzan tendrán en cuenta que dentro del territorio se encuentran predios de con título, en posesión legal y tradicional, títulos mineros y solicitudes, por tanto, para todos los habitantes del territorio sin exclusión alguna, el manejo de los recursos naturales, será sostenible, responsables y en concordancia con el presente reglamento interno, en términos que garantice la persistencia de los recursos tanto en cantidad como en calidad de los mismos. El ejercicio de la pesca, la caza, la comercialización y procesamiento de la madera para la subsistencia y la minería ancestral, tendrá prelación sobre cualquier aprovechamiento comercial, semi industrial, industrial o deportivo y se requiere de la autorización de las autoridades étnicas y ambientales y de plan de manejo o de aprovechamiento.

PARÁGRAFO. Estará a cargo de la junta de Gobierno la elaboración de un Plan de Administración Territorial el cual será sometido a la aprobación de la Asamblea General. Este Plan deberá ser presentado a más tardar para su aprobación durante los dos primeros meses de su posesión.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

CAPÍTULO VIII DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DE AUTOPROTECCIÓN.

ARTÍCULO 54. ORGANISMO DE ANALISIS.

La Junta de Gobierno del Consejo Comunitario integrará un organismo para el Análisis y Gestión del riesgo integrado por miembros activos del Consejo Comunitario, Guardias Cimarrona; eventualmente podrán invitar a que integren este organismo a agentes del Estado que tengan a su cargo el análisis y gestión de riesgos.

Este organismo será el encargado de analizar, prevenir y gestionar todos aquellos asuntos relacionados con riesgos dentro del territorio del consejo comunitario. Además, propondrá acciones a la Junta de Gobierno para prevenir, tratar y gestionar cualquier caso de riesgo.

Son tipos de riesgos los siguientes: **físicos**; como las vibraciones, presiones, radiaciones ultravioletas e infrarrojas, temperaturas extremas, radiaciones. **Ambientales**: los que se manifiestan directamente afectando a la naturaleza, incluido el ser humano. **Químicos**: vapores, polvos, disolventes, líquidos, que puedan afectar la salud de las personas, flora o fauna. **Biológicos**: son los creados por un contaminante bien sea de origen vegetal, animal o de cualquier otro tipo. **Psicosociales**: relacionados directamente con el comportamiento de los seres humanos.

ARTÍCULO 55. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA.

Es un derecho y un deber de todos los miembros del Consejo Comunitario la seguridad y protección personal y colectiva. Serán objetos y sujetos de protección tanto los bienes como las personas que interactúan en los territorios adscritos al consejo comunitario. En consecuencia, todos los miembros del Consejo Comunitario tienen la obligación de informar a las instancias de autoridad propia sobre la presencia de personas extrañas o sospechosas dentro del territorio.

ARTÍCULO 56. PROTECCION

La protección de las personas incluye el ámbito psicológico y el aspecto físico corporal. La protección de los bienes hace referencia a todos los elementos materiales e inmateriales constitutivos del territorio.

ARTÍCULO 57. PROTECCION

Se define protección a la acción de proteger e impedir que una persona o cosa reciba daño o que hasta ella algo que lo produzca.

ARTÍCULO 58. AUTOPROTECCION.

Se define como autoprotección al conjunto de acciones, medidas, estrategias conducentes a prevenir y combatir los riesgos sobre las personas y los bienes, para

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

proporcionar una respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y que emanen de la creatividad, experiencia y autonomía y autogobierno del consejo comunitario.

ARTÍCULO 59. COMITÉ DE ANLISIS.

La Junta de Gobierno del Consejo Comunitario creará el Comité de Análisis y Gestión de Riesgo; el cual estará integrado por Guardias Cimarrones y miembros de Consejo que tengan experiencia y/o aptitudes naturales o adquiridas en prevención y tratamiento de los agentes y situaciones generadoras de riesgos, sobre situaciones que pongan en peligro la integridad territorial, este Comité acompañará a la Junta de Gobierno en el tratamiento de los mismos. A este Comité podrán integrarse funcionarios de las administraciones locales, departamentales y nacionales.

ARTÍCULO 60. De las emergencias sanitarias.

Se define como emergencia sanitaria al brote de una enfermedad que afecta a gran parte la salud de la comunidad y que generalmente es inesperada.

Epidemia. Es una enfermedad que se propaga durante un cierto período de tiempo en una zona geográfica determinada y que afecta simultáneamente a muchas personas

Pandemia. Es una enfermedad que trasciende las fronteras de muchos países o entes territoriales.

ARTÍCULO 61. De la Guardia Cimarrona.

La junta de Gobierno del Consejo Comunitario creará la Guardia Cimarrona como una estrategia de autoprotección colectiva. Su accionar estará enmarcado en las directrices emanadas de las autoridades del Consejo Comunitario y sujeta a los procedimientos establecidos en el protocolo para la Guardia Cimarrona del Proceso de Comunidades Negras (PCN).

ARTÍCULO 62. COORDINADOR GUARDIA CIMARRONA

La Guardia Cimarrona tendrá un coordinador (a) nombrado (a) por la Junta de Gobierno por un espacio de tiempo que la misma Junta determinará.

ARTÍCULO 63. PROTOCOLO GUARDIA CIMARRONA

Las funciones de la Guardia Cimarrona están establecidas en el Protocolo para la Guardia Cimarrona del Proceso de Comunidades Negras (PCN), además de las que la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario en su saber y entender quiera adicionar.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

ARTÍCULO 64. De la protección económica.

Además de las funciones del Consejo de Gobierno o Junta Directiva del Consejo Comunitario determinadas en el Decreto 1745 de 1995, tendrá como función la de impulsar el desarrollo económico colectivo fundamentalmente, con pleno respeto y protección de las prácticas ancestrales de producción, los sistemas, técnicas y herramientas.

ARTÍCULO 65. PROTOCOLO DE RELACIONAMIENTO.

La Junta de Gobierno reglamentará un protocolo de relacionamiento con personas y/o instituciones foráneas que deseen establecer actividades económicas en jurisdicción del Consejo Comunitario.

ARTÍCULO 66. RIESGO ACTIVIDAD ECONOMICA.

En todo caso, ninguna actividad económica podrá poner en riesgo el derecho a la vida, al medioambiente y a la gobernabilidad del Consejo Comunitario.

ARTÍCULO 67. De la protección espiritual.

Es obligación del Consejo de Gobierno del Consejo Comunitario velar por la protección de la dimensión espiritual colectiva e individual de los comuneros. En tal sentido, reglamentará el ingreso de iglesias, trabajadores espirituales y de similares. Propiciará espacios de difusión y práctica de las expresiones espirituales propias.

ARTÍCULO 68. De los detenidos y/o sancionados con jurisdicción propia.

La Junta de Gobierno del Consejo Comunitario establecerá un órgano y un procedimiento claro y expreso que dé cuenta de las infracciones, sus dosis sancionatorias y espacios de reclusión.

Dicho procedimiento deberá contener como mínimo: debido proceso, instancia de apelación, Atención en salud, seguridad personal, alimentación, vestuario, vigilancia, visitas, entre otros.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

CAPÍTULO IX. DEL DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE.

ARTICULO 69: DE LOS DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA.

Conforme a la ley 1098 de 2006 en su artículo 1° se establece que dentro del Consejo Comunitario DIEGO LUIS CORDOBA se va a garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.

PARÁGRAFO: Perspectiva. Teniendo en cuenta los procesos encaminados al desarrollo infantil, queremos implementar una visión de la diversidad como potencia y posibilidad de disfrute efectiva de derechos, por lo tanto, avanzamos reconociéndonos como una comunidad, y como sujetos colectivos con historias comunes, diversos con procesos de organización social.

ARTICULO 70: DE LA ETNOEDUCACIÓN.

De acuerdo con el artículo 34 de la Ley 70 de 1993 la educación debe tener en cuenta el medio ambiente, el proceso productivo y toda la vida Socio Cultural en las comunidades Afrocolombianas, es por ello por lo que toda institución deberá reconocer nuestro reglamento interno, y lo aquí expresado, como una herramienta dirigida a lograr el ejercicio efectivo de los derechos sociales, culturales, políticos, jurídicos y económicos de los grupos históricamente oprimidos, los nadie, por ello. Desde una perspectiva de desarrollo humano y sostenible, las familias pertenecientes a esta comunidad contamos con la autonomía para definir aquello que consideramos apropiado para nuestras vidas.

PARÁGRAFO 1°: ALIANZAS EDUCATIVAS. En lo relacionado a procesos dirigidos a la educación resulta esencial la organización de encuentros educativos con familias, niñas y niños en la oralidad, los rituales y encuentros comunitarios en los que se refuerce la necesidad de preservar la vida cotidiana y cultural de la cual forman parte los infantes.

PARÁGRAFO 2°: ACCIONES CORRECTIVAS. Ante la insatisfacción de los procesos educativos, la comunidad ostenta la facultad de intervenir dentro del proceso pedagógico presentando: quejas, reclamos y posibles soluciones, en aras de materializar y garantizar la preservación de la diversidad cultural y étnica.

¿Cómo se hará? Dichas situaciones de insatisfacción serán puestas en conocimiento o en su defecto, intervenidas por el comité competente de acuerdo con el lineamiento de la necesidad. De no llegar a un acuerdo en primera instancia o ante el

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

incumplimiento del acuerdo, el comité cuenta con la facultad de elevar peticiones formales a nombre de la comunidad afectada ante el órgano o entidad que se encuentre realizando dichas actividades en el territorio.

PARÁGRAFO 3º: PROCESOS DE LA PRIMERA INFANCIA. Las personas que se sientan afectadas por las diligencias o procesos de cualquier entidad externa o interna deberán poner en conocimiento dicha situación ante el comité de infancia, adolescencia y juventud, quien posteriormente pactará lugar y hora de mesa de trabajo para dialogar el inconveniente.

Una vez escuchada la parte afectada, se procederá a informar a la entidad o persona específica que se encuentra afectando la armonía, finalmente se dará apertura a un proceso de negociación entre partes organizado por el mismo comité, de dicho encuentro se dejará constancia.

¿Cómo se hará? Si el comportamiento es persistente, se citará a un encuentro con la parte afectada, allí se levantará un informe, el cual será el anexo de una petición formal realizada a la entidad superior.

ARTICULO 71: DE LA INCLUSIÓN DE GÉNERO.

El comité de género y/o grupo poblacional de mujeres, como principal órgano encargado de velar por la protección de las mujeres de nuestro territorio, debe organizar iniciativas dirigidas a la erradicación de estereotipos negativos de género y de raza en la comunidad general, en aras de combatir ideas infundadas de la superioridad racial, la incitación al odio racial y la violencia basada en género.

PARAGRAFO 1º: De las situaciones de discriminación. Ante una situación de discriminación dirigida a las niñas, adolescentes, comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer y demás (LGTBIQ+) y mujeres del Consejo Comunitario, será el comité de género en primera medida el órgano competente para materializar un espacio de diálogo con la afectada (o) o afectadas (os), con el objetivo de individualizar la situación y tomar las medidas pertinentes ante dicha amenaza.

PARÁGRAFO 2º: De la creación de un manual. El comité de género creará un manual que establezca las rutas y las normas en referencia al género y la comunidad LGTBIQ+

PARAGRAFO 3º: Se establecerán políticas específicas con el fin de asegurar mecanismos contundentes de recopilación de datos oficiales para obtener información sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres y niñas de la comunidad y sobre las modalidades propias de la discriminación múltiple e interseccional que sufren. Esos datos estadísticos deberían desglosarse con arreglo a la legislación nacional, respetando el derecho a la privacidad y el principio de la conciencia de identidad

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

personal.

PARÁGRAFO 4º: De las acciones que requieren sanción del comité de género:
Actos fundamentados en la violencia basada en género y
abusos intergeneracionales.

Violencia intrafamiliar. Violaciones, abusos y acoso sexual.
Maltrato infantil.

ARTICULO 72º: ESTRATEGIAS DE PROTECCION A LA SALUD MENTAL

El consejo comunitario creará estrategias de protección a la salud mental de los integrantes de este y con acompañamiento espiritual para su ejecución y recuperación de prácticas ancestrales de sanidad.

CAPITULO X DE LAS FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS



REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

ARTÍCULO 73. Las decisiones del Comité Disciplinario y /o Consejo de Mayores, Consejo de Ética o quien haga sus veces, deberán estar debidamente motivadas.

Esto significa que se debe comunicar al infractor de manera clara, las razones por las cuales ha sido sancionado. Ello, por cuanto el régimen disciplinario tiene un propósito formativo y saber exactamente cuál fue su falta le permitirá reflexionar sobre su conducta y evitar incurrir en ella nuevamente. Además, le permitirá al presunto infractor ejercer correctamente su derecho de defensa.

ARTÍCULO 74. DE LAS SANCIONES QUE PUEDEN IMPONER LAS AUTORIDADES DEL CONSEJO COMUNITARIO POR EL COMETIMIENTO DE UNA FALTA DISCIPLINARIA POR PARTE DE LOS MIEMBROS.

De conformidad con los criterios para calificar la gravedad de la falta, las sanciones disciplinarias previstas en el Reglamento son las siguientes:

Gravísimas: Exclusión.

Las faltas gravísimas se sancionan con exclusión del libro censo poblacional del Consejo Comunitario, es decir que cesaran todos los derechos que tiene como miembro del consejo y la imposibilidad de volver a ingresar o participar de cualquiera de los programas, talleres, actividades y decisiones del Consejo.

Algunos ejemplos de conductas que podrían ser sancionadas con exclusión son las siguientes: Fraude. La venta o tráfico de sustancias psicoactivas, Falsificación alteración de documento público, receptación, homicidio, secuestro, extorsión, violencia sexual y otras que la Asamblea General determine.

Graves: Suspensión.

Las faltas graves se sancionan con suspensión, es decir, la exclusión temporal del comunero de los programas, actividades y beneficios del Consejo Comunitario.

Moderadas: Prueba de conducta.

Las faltas moderadas se sancionan con prueba de conducta, es decir, un periodo de trabajos designados por las autoridades del Consejo. Durará hasta dos semestres, según lo consideren las autoridades, luego de la ponderación de la conducta.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA, MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

Leves: Amonestación.

Las faltas leves se sancionan con amonestación, es decir, con un llamado de atención que mediante comunicación escrita se dirigirá al comunero. Para efectos de la proporcionalidad entre la falta y la sanción, el órgano disciplinario que esté interviniendo deberá determinar, cuando haya lugar a hacerlo, la duración de la sanción.

ARTÍCULO 74 Son algunos parámetros para utilizar en el proceso disciplinario para tomar una decisión. Ejercicio razonable. La motivación expresa de todas sus decisiones. Proporcionalidad entre la falta y la sanción, El deber de mantener la equidad. Otros que determine la Asamblea General.

En constancia de la aprobación de este reglamento a continuación firma el/la representante legal y secretaria/o, en pleno ejercicio de sus facultades legales.

Publíquese y cúmplase.



Henry Valencia
Representante Legal.
Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba.